

16.01.25 ЄРР

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Державного агентства

розвитку туризму України

січня 2025 року № 4



СТАТУТ
Державного підприємства
«УКРАЇНА ТУРИСТИЧНА»
(Нова редакція)

м. Київ 2025 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Державне підприємство «Україна туристична» (далі – Підприємство) є самостійним господарюючим суб'єктом, яке має статус державного унітарного підприємства і діє, як державне комерційне підприємство, створене згідно з наказом Державного агентства розвитку туризму від 30 вересня 2021 року № 216.

1.2. Підприємство засноване на державній власності та належить до сфери управління Державного агентства розвитку туризму України, код згідно з ЄДРПОУ – 43553128 (надалі – Уповноважений орган управління).

1.3. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Політикою державної власності, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2024 р. № 1369 «Деякі питання Політики державної власності», наказами, розпорядженнями Уповноваженого органу управління, а також цим Статутом.

1.4. Підприємство створено на необмежений строк.

НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Найменування Підприємства:

1) повне найменування (українською мовою) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНА ТУРИСТИЧНА»;

2) скорочене найменування (українською мовою) - ДП «УКРАЇНА ТУРИСТИЧНА»;

3) повне найменування (англійською мовою) - STATE ENTERPRISE «UKRAINE TRAVEL»;

4) скорочене найменування (англійською мовою) - SE «UKRAINE TRAVEL».

Місцезнаходження Підприємства: 01001, Україна, місто Київ, вулиця Прорізна, 2.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ (види) ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Основною метою діяльності Підприємства є:

2.1.1. Забезпечення фінансування будівництва, реконструкції, капітального ремонту, модернізації об'єктів туристичної інфраструктури, у тому числі річкових портів, прибережної інфраструктури, туристично-пасажирських станцій тощо;

2.1.2. Забезпечення розроблення програм облаштування транспортних магістралей об'єктами туристичної інфраструктури;

2.1.3. Забезпечення підготовки та поширення інформації про Україну і її туристичні можливості на Міжнародному туристичному ринку та всередині держави, зокрема шляхом організації презентацій про туристичні можливості України, робочих нарад, конференцій, семінарів тощо, а також участі у виставкових заходах як в Україні, так і за кордоном;

2.1.4. Забезпечення виготовлення та поширення реклами про туристичні можливості України;

2.1.5. Забезпечення реалізації маркетингових програм туристичного потенціалу України;

2.1.6. Забезпечення створення загальнодержавної інформаційної мережі у туристичній і курортній сфері;

2.1.7. Виконання, за рішенням Уповноваженого органу управління, функцій замовника з реалізації заходів, передбачених бюджетною програмою 3106020 «Розкриття туристичного потенціалу України (зокрема, шляхом поповнення статутного капіталу державного підприємства, що входить до сфери управління відповідального виконавця бюджетної програми Державного агентства розвитку туризму України)», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2021 року № 288 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розкриття туристичного потенціалу України», а також бюджетною програмою 3106030 «Розвиток туристичної інфраструктури національних природних парків та заповідників».

2.1.8. Підготовка та реалізація міжнародних проектів;

2.1.9. Формування та просування комплексних туристичних продуктів;

2.1.10. Торгівельна та посередницька діяльність, в тому числі міжнародна;

2.1.11. Виконання завдань, пов'язаних з реалізацією експериментального проекту організації розвитку сервісної зони та управління чергами автотранспорту перед міжнародними автомобільними пунктами пропуску «Електронна черга перетину кордону», а також подальше їх утримання, експлуатація тощо.

2.2. Предметом діяльності Підприємства є:

2.2.1. Виконання в установленому порядку функцій замовника з проектування, нового будівництва, реконструкції, ремонту (у тому числі капітального), благоустрою об'єктів, що належать до державної власності, а також об'єктів інших форм власності, на договірних засадах;

2.2.2. Залучення інвестицій для розвитку сфери туризму та курортів України;

2.2.3. Підвищення конкурентоспроможності туристичного ринку, в тому числі, інтеграція національного туристичного ринку в єдиний європейський туристичний простір;

2.2.4. Надання в установленому порядку на договірних засадах послуг, виконання робіт, також провадження інших видів господарської діяльності, які передбачені законодавством України, з метою отримання прибутку (доходу).

2.3. Основними видами діяльності, якими також може займатися Підприємство є:

- 2.3.1. Маркетингова та рекламна діяльність;
- 2.3.2. Здійснення будівництва, реконструкції, ремонту (у тому числі капітального), благоустрою, модернізації та експлуатації об'єктів;
- 2.3.3. Надання послуг з розробки технічної документації до програмного забезпечення;
- 2.3.4. Розробка програмного забезпечення;
- 2.3.5. Здійснення організації та проведення конференцій, виставок, семінарів, круглих столів, ділових та наукових зустрічей, симпозіумів тощо;
- 2.3.6. Організація кемпінгів, тимчасових стоянок автотранспортних засобів, паркінгів, автостоянок, їх комплексне обслуговування;
- 2.3.7. Сприяння впровадженню у будівництво прогресивних проектних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;
- 2.3.8. Взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також органами самоорганізації населення;
- 2.3.9. Здійснення посередництва;
- 2.3.10. Здійснення всіх видів діяльності, які є допоміжними по відношенню до фінансового посередництва;
- 2.3.11. Здійснення утримання, управління, експлуатації об'єктів туристичної інфраструктури;
- 2.3.12. Здійснення будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво, монтаж інженерних і транспортних мереж);
- 2.3.13. Надання послуг із забезпечення прийому-посадки, стоянки та паркування туристичного транспорту, здійснення реєстрації та обслуговування пасажирів (в тому числі VIP - пасажирів, пасажирів бізнес-класу та офіційних делегацій), а також спеціалізованих послуг транспортних терміналів, портів та аеропортів;
- 2.3.14. Здійснення діяльності у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- 2.3.15. Планування та організація виконання робіт з капітального будівництва нових та реконструкції діючих об'єктів туристичної інфраструктури, а також благоустрою.
- 2.3.16. Інші види діяльності, що сприяють досягненню мети діяльності мети діяльності Підприємства і не суперечать законодавству України.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Підприємство є юридичною особою та володіє закріпленим за ним на праві господарського відання майном та майном, набутих в результаті здійснення господарської діяльності. Підприємство набуває прав та обов'язків юридичної особи з дати включення його до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

3.2. Підприємство самостійно організовує роботу з питань статутного спрямування, здійснює свою діяльність на засадах госпрозрахунку.

3.3. Підприємство здійснює підприємницьку діяльність, формує програми діяльності, вибирає постачальників та споживачів продукції, робіт та послуг.

3.4. Для здійснення підприємницької діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

3.5. Підприємство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в банках, в тому числі в іноземній валюті, власну печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство у разі потреби може мати кутовий та інші штампи, бланки, а також знак для товарів і послуг, який реєструється у встановленому законодавством порядку.

3.6. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно із законодавством.

3.7. Держава та Уповноважений орган управління майном не відповідають за зобов'язаннями Підприємства, а Підприємство не відповідає за зобов'язаннями держави та Уповноваженого органу управління майном, крім випадків, встановлених законами.

4. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, оборотні кошти, нематеріальні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

4.2. Майно, яке передане Підприємству є об'єктом управління державної власності відповідно до чинного законодавства України і закріплюється за ним на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном, виконуючи щодо нього будь-які дії, виключно в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом. Право господарського відання майном, закріпленим за Підприємством, виникає з дати підписання акта приймання-передачі.

4.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

державне майно передане Підприємству Уповноваженим органом управління, грошові та матеріальні внески засновника або Уповноваженого органу управління майном;

доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) або інших видів фінансово-господарської діяльності;

доходи від цінних паперів;

видатки державного бюджету;

капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів (комплексів), що належать їм, придбання майна інших суб'єктів;

кредити банків та інших кредиторів;

безоплатні та благодійні внески підприємств, установ організацій, пожертвування організацій і громадян, здійснені відповідно до законодавства; інші джерела, не заборонені законом.

4.4. Статутний капітал Підприємства становить 12 180, 00 гривень (дванадцять тисяч сто вісімдесят гривень). За рішенням Уповноваженого органу управління розмір статутного капіталу Підприємства може бути змінений у порядку, передбаченому законодавством.

4.5. Відчужувати майно, що належать до основних фондів Підприємство має право лише за попередньою згодою Уповноваженого органу управління майном у порядку та на умовах, встановлених законом. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти використовуються відповідно до законодавства.

Підприємство має право розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, лише у межах повноважень та у спосіб, що передбачені цим Статутом, законами та нормативно-правовими актами, виданими на їх виконання.

Кошти, одержані від продажу майнових об'єктів, що належать до основних фондів Підприємства, спрямовуються на інвестування його виробничої діяльності та/або використовуються на інші потреби відповідно до затвердженого фінансового плану.

4.6. Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів можуть проводитися тільки за згодою Уповноваженого органу управління майном.

4.7. Підприємство має право здавати в оренду відповідно до законодавства України (крім цілісних майнових комплексів його структурних підрозділів, філіалів, цехів) підприємствам, організаціям та установам усіх форм власності, а також громадянам нерухомість, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать, а також списувати їх з балансу в порядку, встановленому законодавством України.

4.8. Підприємство може володіти, користуватись землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та у порядку, встановленому законом.

Відмова від володіння, користування землею, іншими природними ресурсами, які закріплені за підприємством, може здійснюватися виключно за попередньою згодою Уповноваженого органу управління майном, у встановленому законом порядку.

4.9. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним та фізичним особам, крім випадків, передбачених законом.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Підприємство для виконання своїх статутних завдань має право:

5.1.1. Самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки розвитку відповідно до галузевих, науково-технічних

прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації;

5.1.2. Організовувати свої відносини з іншими підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності у всіх сферах господарської діяльності, самотійно, без погодження з Уповноваженим органом управління майном, укладати договори та угоди (крім вчинення значних господарських зобов'язань), набувати майнові права та особисті немайнові права, виконувати обов'язки, бути позивачем, відповідачем, чи третьою особою у судах загальної юрисдикції, господарських і адміністративних судах, а також у третейському суді.

5.1.3. Реалізовувати свої товари (продукцію), роботи, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності (договірними цінами), а у випадках, передбачених законодавством, - згідно із затвердженим порядком ціноутворення;

5.1.4. За попереднім погодженням з Уповноваженим органом управління майном одержувати кредити банківських установ;

5.1.5. Самостійно здійснювати матеріально-технічне забезпечення власного виробництва та капітального будівництва у будь-який спосіб, що не заборонений законом;

5.1.6. Створювати на території України філії, представництва чи інші відокремлені підрозділи за погодженням з Уповноваженим органом управління, затверджувати положення про них;

5.1.7. За погодженням з Уповноваженим органом управління майном приймати участь в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших господарських об'єднаннях;

5.1.8. Обробляти персональні дані фізичних осіб, у тому числі, відповідно до договору, укладеного з володільцями персональних даних у письмовій формі;

5.1.9. На підставі результатів конкурсу для надання супутніх послуг, надавати у приміщеннях територіальних органів та підрозділів державної міграційної служби супутні послуги, пов'язані з наданням ДМС України адміністративних послуг.

5.2. Підприємство зобов'язане:

5.2.1. Приймати та виконувати доведені до нього в установленому законодавством порядку державні замовлення, враховувати їх при формуванні виробничої програми, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку та виборі контрагентів.

5.2.2. Першочергово вживати заходів щодо виконання державних контрактів і державних замовлень, забезпечувати належне функціонування виробництва та постачання товарів, робіт та послуг.

5.2.3. Складати та подавати на затвердження Уповноваженому органу управління стратегічний план розвитку, річний фінансовий та інвестиційний плани, інвестиційний план на середньострокову перспективу (три-п'ять років) у передбаченому законодавством порядку у термін до 1 червня року, який передуює плановому.

5.2.4. Виконувати плани та подавати Уповноваженому органу управління щорічно звіти про виконання стратегічного плану розвитку, звіт про виконання річного (та з поквартальною розбивкою) фінансового плану; інвестиційного плану у термін за I, II та III квартали – щокварталу не пізніше 35 днів після закінчення звітного кварталу, за IV квартал та рік – до 15 березня року, що настає за звітним.

5.2.5. Подавати органу управління до 15 квітня року, що настає за звітним, за встановленою формою інформацію про: загальні суми бюджетного фінансування, грантів, субсидій та дотацій тощо, отриманих підприємством від держави та інших донорів за звітний рік, та інформацію про їх використання; обсяги виплат на користь держави (податкових та неподаткових) за звітний рік;

Іншу звітну інформацію за вимогою органу управління.

5.2.6. Подавати на затвердження Уповноваженому органу управління Лист очікування власника відповідно до вимог чинного законодавства. Подавати звіти про досягнення цілей діяльності підприємства (товариства), визначених у листі очікувань власника.

5.2.7. У період дії правового режиму воєнного стану подавати на затвердження Уповноваженому органу управління та оновлювати у разі потреби План управління Підприємством, відповідно до вимог Політики державної власності.

5.2.8. Подавати Уповноваженому органу управління до 5 квітня року що настає за звітним звіт про управління, який повинен включати нефінансову інформацію про вплив діяльності підприємства на навколишнє природне середовище, внесок у сталий розвиток, соціальний захист працівників, запобігання корупції, а також про оцінку відповідності підприємства за принципами та рекомендаціями з корпоративного врядування та управління підприємствами державної форми власності, схваленими ОЕСР відповідно до вимог чинного законодавства України;

5.2.9. Забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з законодавством, а також відрахування відповідно до встановленого порядку частини прибутку до Державного бюджету України;

5.2.10. Неухильно дотримуватись фінансової (бюджетної) дисципліни;

5.2.11. Здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та швидке введення в експлуатацію придбаного обладнання;

5.2.12. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

5.2.13. Здійснювати заходи щодо вдосконалення оплати праці з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання (оплати праці) і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;

5.2.14. Виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

5.2.15. Здійснювати первинний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну, податкову звітність згідно з законодавством України. Проводити інвентаризацію належного йому майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно із законодавством України;

5.2.16. Погоджувати у встановленому законодавством України порядку з Уповноваженим органом управління вчинення значних господарських зобов'язань (значних правочинів) і господарських зобов'язань, щодо вчинення яких є заінтересованість (правочинів із заінтересованістю, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість)

5.2.17. Дотримуватись вимог законодавства України у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації;

5.2.18. Створити та забезпечувати ефективне функціонування комплексної системи внутрішнього контролю, яка включає функції комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту;

5.2.19. Забезпечувати в межах повноважень, передбачених законодавством, здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, регулярну оцінку корупційних ризиків у діяльності Підприємства

5.2.20. Надавати Уповноваженому органу управління в 5-денний строк акти ревізій(перевірок) підприємства контролюючими органами;

5.2.21. Уповноважений орган управління майном, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування не мають права вимагати від Підприємства подання статистичної інформації та інших даних, подання яких прямо не передбачено або з порушенням порядку, встановленого законом.

6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

6.1. Управління Підприємством здійснюється Генеральним директором, який призначається Уповноваженим органом управління.

Генеральний директор Підприємства є підзвітним Уповноваженому органу управління.

6.2. Призначення Генерального директора здійснюється Уповноваженим органом управління на умовах, визначених у контракті, в якому зазначаються строк найму, права, його обов'язки і відповідальність, умови матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму.

Умови Контракту не можуть погіршувати становище Генерального директора порівняно з законодавством про працю, у разі їх наявності такі умови є недійсними.

У разі зміни Генерального директора обов'язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому законом.

6.3. Генеральний директор Підприємства може бути звільнений з посади достроково на підставах, передбачених контрактом.

Зміна Уповноваженого органу управління або його керівника не може бути підставою для розірвання Контракту, в тому числі дострокового.

6.4. Генеральний директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства в межах компетенції відповідно до цього Статуту.

6.5. Генеральний директор:

6.5.1. Організовує виконання завдань статутної спрямованості;

6.5.2. Організовує виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність Підприємства відповідно до мети та основного напрямку його діяльності;

6.5.3. Діє без довіреності (доручення) від імені Підприємства;

6.5.4. Представляє інтереси Підприємства в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших установах, організаціях, у тому числі у відносинах з юридичними та фізичними особами;

6.5.5. Затверджує організаційну структуру Підприємства;

6.5.6. Затверджує штатний розпис апарату Підприємства, філій, посадові інструкції працівників апарату Підприємства, положення про структурні підрозділи Підприємства, його філії, представництва, інші відокремлені підрозділи;

6.5.7. Розпоряджається коштами та майном Підприємства в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом та законодавством України;

6.5.8. Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в установах банків;

6.5.9. Організовує виконання стратегічних, інвестиційних, фінансових планів, додержання порядку організації та ведення бухгалтерського обліку, забезпечує достовірність фінансової звітності та статистичної інформації, забезпечує охорону державної таємниці, забезпечує подання звітності Уповноваженому органу управління;

6.5.10. Видає накази, вказівки, розпорядження, затверджує інструкції, положення, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Підприємства;

6.5.11. Самостійно призначає на посаду та звільняє з посади заступників Генерального директора;

6.5.12. Самостійно приймає на роботу та звільняє з посад працівників Підприємства;

6.5.13. Приймає рішення про притягнення працівників Підприємства до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;

6.5.14. Погоджує з Уповноваженим органом управління свої закордонні відрядження.

6.5.15. Укладає від імені власника колективний договір;

6.5.16. Вирішує інші питання діяльності Підприємства, а також здійснює інші функції відповідно до законодавства України та цього Статуту.

6.5.17. Забезпечує ефективне функціонування комплексної системи внутрішнього контролю, яка включає функції комплаєнсу, управління

ризиками та внутрішнього аудиту, систему запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, систему запобігання корупції та систему повідомлень про порушення з урахуванням особливостей його діяльності, характеру та обсягів відповідних операцій, а також притаманних його діяльності ризиків (ризик-орієнтований підхід).

6.6. Генеральний директор зобов'язаний не використовувати в подальшому отримані під час роботи на Підприємстві відомості, що становлять комерційну таємницю, після звільнення з посади протягом трьох років.

6.7. Уповноважений орган управління не має права втручатися в господарську діяльність Підприємства, крім випадків, прямо передбачених цим Статутом та законом.

7. КОМПЕТЕНЦІЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ

7.1. Уповноважений орган управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює повноваження щодо реалізації прав держави як власника майна, переданого Підприємству, пов'язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ним відповідно до загальних принципів та засад, визначених Політикою державної власності, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2024 р. № 1369 та у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення державних та суспільних потреб.

7.2. До компетенції Уповноваженого органу управління належить вирішення питань щодо:

7.2.1. Затвердження Статуту Підприємства та змін до нього, здійснення контролю за дотриманням цього Статуту;

7.2.2. Прийняття рішення про збільшення/зменшення Статутного фонду (капіталу) Підприємства;

7.2.3. Визначення основних напрямків діяльності Підприємства;

7.2.4. Погодження питання щодо участі Підприємства в інших суб'єктах господарювання та господарських об'єднаннях у порядку, визначеному законом;

7.2.5. Визначення нормативу і порядку використання прибутку, якщо інше прямо не передбачено законом;

7.2.6. Прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію Підприємства виключно у порядку та у спосіб, визначений законом;

7.2.7. Призначає на посаду та звільняє з посади Генерального директора Підприємства, укладає і розриває з Генеральним директором Підприємства контракт, здійснює контроль за додержанням вимог контракту. Приймає рішення про тимчасове покладання виконання обов'язків Генерального директора на працівника Підприємства у зв'язку з вакантною посадою.

7.2.8. Здійснення оцінки ефективності виконання повноважень та результативності щодо виконання поставлених задач Генеральним директором підприємства.

7.3. Уповноважений орган управління не втручається у прийняття рішень виконавчим органом підприємства, а також у процес розгляду та вирішення питань, які належать до операційної (поточної) діяльності підприємства, та не належать до виключної компетенції Уповноваженого органу управління.

8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ. СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Працівники мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори (конференції), інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань захисту соціально-економічних і трудових прав працівників.

Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності – вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємством відповідно до законодавства. Підприємство зобов'язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.

8.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

8.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Генеральний директор Підприємства. Повноваження цих органів визначаються відповідно до законодавства України.

8.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

8.5. Право укладання колективного договору від імені Уповноваженого органу управління надається Генеральному директору Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу один перед одним не менш ніж один раз на рік,

8.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

8.7. Генеральний директор Підприємства обирає форми і систему оплати праці, установлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних праці, установлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних праці, установлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних праці, розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним договором та чинним законодавством України.

Мінімальна заробітна плата працівників Підприємства не може бути нижче встановленої чинним законодавством України.

8.8. Умови оплати праці та матеріального забезпечення Генерального директора Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Уповноваженим органом управління з урахуванням положень «Політики винагороди керівників державних унітарних підприємств та голів виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2024 р. № 1369 «Деякі питання Політики державної власності».

8.9. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством України.

9. ПРИБУТОК ТА ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Основним показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

9.2. Розподіл і використання прибутку Підприємства здійснюється за погодженням з Уповноваженим органом управління на підставі затвердженого ним фінансового плану Підприємства.

9.3. Підприємство утворює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю: фонд розвитку виробництва, фонд споживання, резервний фонд, соціальний та інші фонди, якщо інше прямо не передбачено законодавством України.

Цільові фонди використовуються відповідно до затвердженого фінансового плану. Розміри відрахувань до фондів затверджуються Уповноваженим органом управління одночасно із затвердженням фінансового плану з урахуванням вимог законодавства та цього Статуту.

9.4. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок відрахувань коштів від чистого прибутку в порядку, передбаченому законодавством України. Кошти Фонду використовуються з метою розвитку матеріально-технічної бази Підприємства. Напрямки витрат Фонду визначаються фінансовим планом Підприємства.

9.5. Фонд споживання створюється в розмірах, які визначаються згідно з законодавством України.

9.6. Резервний фонд Підприємства утворюється в розмірі 5% від суми прибутку і призначається для покриття витрат, пов'язаних із відшкодуванням збитків та позапланових витрат.

10. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

10.1. Господарська діяльність Підприємства здійснюється відповідно до фінансового плану, який затверджується Уповноваженим органом управління.

10.2. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є дохід, видатки державного бюджету, амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів, внески підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, кредити та інші надходження, якщо інше прямо не передбачено законодавством України.

10.3. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, фізичними особами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються виключно в порядку та на умовах, передбачених законодавством України.

10.4. Підприємство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства України.

10.5. Підприємство самостійно обирає предмет договору, визначає зобов'язання, інші умови господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України та цьому Статуту.

10.6. Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до законодавства України.

11. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

11.1. Підприємство веде бухгалтерський та податковий облік, складає і подає звітність у порядку, встановленому законодавством України.

11.2. Головний бухгалтер Підприємства несе персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та звітності згідно законодавства України.

12. ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

12.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Уповноваженого органу управління, а у випадках, передбачених законом України, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

12.2. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

12.3. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

12.4. Підприємство вважається ліквідованим з моменту внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про його припинення.

Промінуровано, промунеровано та скріплено
печаткою 14 (потираємість) аркушів
В. О. генерального
директора

